



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 966 del 19/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 del 16/06/2026

PROPOSTA N. 1756 del 16/06/2026

OGGETTO: Affidamento per redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) ordinario ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.M. 18 marzo 1996. in materia di Safety & Security del Palazzetto dello Sport nonchè responsabile della sicurezza per l'evento ITALIA-TUNISIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera.
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa.

Premesso che:

- si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione della documentazione di sicurezza e gestione delle emergenze per il Palazzetto dello Sport sito in loc. Stretto nel Comune di Lamezia Terme;
- l'incarico comprende lo svolgimento delle seguenti prestazioni minime:
 - Sopralluogo tecnico preliminare per l'analisi dello stato dei luoghi;
 - Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) ordinario ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.M. 18 marzo 1996., in materia di Safety & Security per eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, secondo le vigenti direttive del Ministero dell'Interno;
 - Elaborazione delle planimetrie del piano;
 - Assistenza tecnica presso la Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV/CPV), qualora necessario;
 - Incarico di responsabile della sicurezza per l'evento sportivo ITALIA-TUNISIA di pallavolo in calendario per giorno 19/06/2026;
- dato l'importo del presente affidamento, ampiamente inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023;
- questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

Atteso:

- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura) di importo inferiore a 140.000 euro, consente l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;

Richiamate:

- la richiesta di disponibilità prot. n. 48455 del 10/06/2026 con la quale si invitava il professionista individuato in possesso della specifica competenza e qualificazione professionale nel settore della sicurezza e della prevenzione incendi;
- l'accettazione formale, acquisita al prot. n. 48648 in data 11/06/2026, trasmessa nei termini dall'operatore economico Arch. Luciano Mastroianni, con studio in via Colombo n. 62 88046 Lamezia Terme (CZ), p.IVA 02318310790 in possesso della specifica competenza e qualificazione professionale nel settore della sicurezza e della prevenzione incendi ;
- l'offerta presentata che conferma l'importo stimato pari ad € 2.000,00 oltre cassa previdenziale ed IVA se dovuta come per legge, ritenuto congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle prestazioni d'urgenza richieste;

Constatato:

- il rispetto del principio di rotazione e il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di legge;
- che non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018.);
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - Fine: garantire la sicurezza degli utenti del Palazzetto dello Sport e la corretta gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'evento internazionale in programma;
 - Oggetto: Redazione del PEE, Piano di Safety & Security, elaborazione planimetrie e assunzione del ruolo di responsabile della sicurezza per l'evento del 19/06/2026;

- Importo: € 2.000,00 oltre oneri previdenziali di legge e IVA (se dovuta);
- Termine: l'incarico deve concludersi tempestivamente e l'assistenza è finalizzata all'evento programmato per il giorno 19/06/2026;
- l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
 - nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante una indagine di mercato tra gli operatori del settore

Acquisito il certificato di regolarità contributiva - richiesta del 23/02/2026, attestante che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INARCASSA;

Constatato, complessivamente, il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Constatato inoltre il rispetto del principio di rotazione in quanto trattasi del primo affidamento di incarico nei confronti del professionista sopra indicato;

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG BC0EFC6326 tramite il sistema PCP presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Rilevato dover impegnare la somma di € 2.000,00 oltre IVA e cassa sul bilancio comunale annualità 2026 sul cap. n. 2189/0 P.d.C. 1.03.02.11.999;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45 del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura: 30/06/2026;

Scadenza pagamento: 31/08/2026;

Importo: € 2.000,00 oltre cassa ed IVA 22% ;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare per le ragioni specificate in premessa, all'operatore economico Arch. Luciano Mastroianni con studio in Lamezia Terme in via Colombo n. 62, P.IVA 02318310790 l'incarico professionale per la redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) in materia di Safety & Security per eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, secondo le vigenti direttive del Ministero dell'Interno, da tenersi nel Palazzetto dello Sport sito in loc. Stretto nel Comune di Lamezia Terme, nonché l'incarico di responsabile della sicurezza per l'evento "ITALIA-TUNISIA" del 19/06/2026, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

di impegnare la somma complessiva in favore dell' Arch. Luciano Mastroianni con studio in Lamezia Terme in via Colombo n. 62 P.IVA 02318310790 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio comunale dell'esercizio 2026 la somma complessiva pari ad € 2.537,60 (di cui € 2.000,00 onorario, € 80,00 cassa ed € 457,60 per IVA) sul cap. n. 2189/0 P.d.C. 1.03.02.11.999;

di richiamare il CIG BC0EFC6326 acquisito sul portale ANAC per la procedura di che trattasi;

di precisare che la responsabilità unica del procedimento è trattenuta dallo scrivente ing. Pasqualino Nicotera.

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'rt. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1756 del 16/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 16/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 240 del 16/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	2189	468	1	06	01	1	03	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.537,60

a favore di:

Codice	Fornitore
25516	MASTROIANNI LUCIANO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Affidamento per redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) . in materia di Safety & Security del Palazzetto dello Sport nonchè responsabile della sicurezza per l'evento ITALIA-TUNISIA

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto Avv. PETRONIO STEFANIA in data 19/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.